

花都区花东镇“9·2”一般物体打击 事故调查报告

2020年9月2日11时许，花东镇元岗村8队一村民在组织人员拆解报废机动车时发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约90.90万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经区政府同意成立了由区应急管理局卢雪平局长任组长，区科技工业商务信息化局、区人力资源社会保障局、区应急管理局、区市场监管局、市公安局花都分局、区总工会、花东镇等部门派员组成的花都区花东镇“9·2”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡及造成直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和防范整改措施。

一、事故有关人员概况

1. 江家全（涉事车辆实际所有人、非法拆解机动车组织者），男，1990年8月25日出生。

2. 钱刘正（事故死者、废旧物资回收人员），男，1978年9月16日出生。

3. 何水云（江家全聘请的热切割工、非法拆解机动实施者），男，1965 年 4 月 10 日出生。

4. 史留冰（废旧物资回收人员，钱刘正合作人），男，1981 年 10 月 30 日出生。

二、事故发生的时间、地点以及事故现场情况

（一）事故发生时间

事故发生时间为 2020 年 9 月 2 日上午 11 时许。

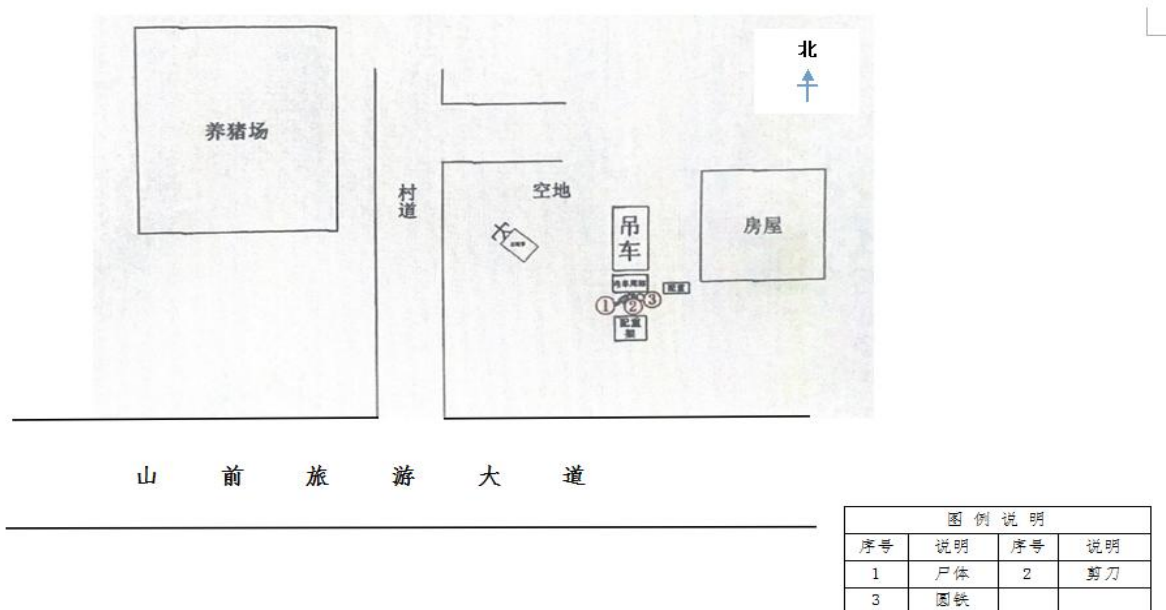
（二）事故发生地点

事故发生地位于花都区花东镇元岗村 8 队西街 14 号（广州天生卫康养猪基地对面）东侧一空地处。

（三）事故现场勘验情况

勘查见：现场空地东面是房屋，西面是村道和养猪场，现场空地东侧有一辆悬挂号牌为“闽 C63436”的起重吊车，该吊车尾部与吊车断裂分离，吊车南侧地面上一个吊车尾部和一个卷扬机。卷扬机靠北侧的铁板有四个螺丝孔，其中三个螺丝孔内侧有焊割痕，在卷扬机内找到 4 段镶有螺母的螺杆，其中 3 段断口为气焊切割断口，1 段断口为冷形变断口（断口处约有一半已有锈迹）。卷扬机上原与配重连接面朝北，其上矩形分布有 4 个螺栓孔，其中 3 个有熔珠痕迹，1 个（西下角）没有熔珠痕迹。配重上原与卷扬机连接面朝南，其上矩形分布有 4 个螺杆断口，其中 3 个断口为气焊切割断口，1 个（东上角）断口为冷形变断口（断口处约有一半已有锈迹）。经比对，上述螺杆段与配重上的螺杆断口能够一一配对。

卷扬机与吊车尾部之间的地面上有一具男性尸体。尸体呈俯卧状，双腿屈曲，头朝东脚朝南，上身穿条纹状灰色短袖T恤，双手戴手套（其中左手掌上有电线），下身穿蓝色牛仔裤，黑色袜子，解放鞋。尸体正下方地面上有一把剪刀，尸体北侧的吊车尾部悬挂的车牌上有血迹，尸体东侧地面上依次有一块圆铁和一个配重，圆铁上有血迹，配重靠南一面有四个螺丝，其中三个螺丝有焊割痕迹。吊车西侧有一辆三轮摩托车，三轮摩托车车厢内放置有1套液化石油气瓶及氧气瓶组成的热切割气焊枪设备，另放置有2个氧气瓶、1个工具箱、1双布手套及1双橡胶鞋。



三、事故发生的简要经过和事故救援情况

（一）事故发生的简要经过

2020年9月1日，江家全在增城区九龙大道购买了一辆发生过事故的起重吊车（车牌号码为“闽C63436”），并于当天把车

辆拖到元岗村进行拆解。因为车辆有废旧电线、水箱、油箱等废旧铜质、铝质配件需要售卖，9月1日下午江家全通知史留冰要他在9月2日上门回收废旧电线、水箱、油箱等铜质、铝质配件，并由他自行负责拆卸和收集，然后按照配件的重量计付购买费用给江家全。

2020年9月2日上午，由于史留冰需要到其它场所拆解收购废旧车辆的铜质、铝质配件，所以史留冰就安排其合伙人钱刘正到江家全的机动车拆解场负责拆卸和收集闽C63436车辆的铜质、铝质废旧配件。

钱刘正在拆卸和收集车辆铜质、铝质配件时，江家全聘请的何水云用热切割气焊设备对车辆进行切割拆解。何水云在拆解车辆时，先把车尾切断，再爬上车把卷扬机（含配重）切断，卷扬机（含配重）被切断离开车体后，从车上滚落到地面上，车辆前部、尾部、卷扬机（含配重）呈一字排列。2020年9月2日上午11时许，钱刘正在车辆尾部处拆卸和收集废旧电线，何水云正在对卷扬机与配重进行切割分离操作，当切割了3颗螺栓时（卷扬机与配重一共用4颗螺栓固定连接），第4颗螺栓突然断裂，配重在重力的作用与卷扬机分离并向卷扬机的反方向（车辆尾部）倾倒，致使钱刘正被压在了车辆尾部与配重之间，由于视线原因，何水云并未发现这一情况。

当江家全去看卷扬机与配重切割情况时，在走到离配重1米左右就看见配重和车辆尾部之间夹住了一个人，就马上安排另一

辆超重吊车（车牌号码为“粤 12639”）把配重吊开。吊开配重后江家全走近观察发现钱刘正已停止呼吸，江家全马上拨打“110”报警电话和“120”急救电话。约 20 分钟后，“110”民警和“120”救护车相继到达现场，“120”急救中心医护人员现场确认钱刘正已死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，区“120”急救中心医护人员及时赶到现场；市公安局花都区分局和区应急管理局对现场进行勘验并对相关人员进行调查取证；花东镇迅速组织力量做好善后处置和家属的安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

在事故应急处置过程中，各级部门及时启动应急响应，迅速开展应急处置。现场救援处置措施得当，信息报送及时，处置分工明确，职责到位，记录准确、有效可行。各有关单位及人员接报后及时赶赴现场，协同作战，将事故影响降到最低。在事故应急处置中无次生灾害、衍生事故发生。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，经广州市公安局花都分局刑事警察大队技术中队法医检验结论，钱刘正符合创伤性休克死亡。

序号	姓名	民族	性别	年龄	地址	备注
1	钱刘正	汉族	男	41	河南省周口市	死亡

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986），核定事故造成直接经济损失 90.90 万元。

处理事故的事务性费用	工伤赔偿	合计
6.18 万元	84.72 万元	90.90 万元

五、其他调查情况

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对事故现场进行详细的勘查，并对相关人员进行详细的调查询问和取证工作，确定以下事实：

1. 经登录商务部业务系统统一平台-全国汽车流通信息报废拆解企业管理-资质认定管理（<https://qclt.mofcom.gov.cn/dashboard#/gather/enteruser/scrapcount>）查询，未查询到江家全（身份证号码：44018219900825****）“拆解资质认定资质”信息。根据查询结果，确定事故发生时江家全在未取得报废机动车回收拆解资质认定的情况下从事废旧机动车拆解业务。

2. 史留冰从事再生资源回收经营活动，主要回收铝、铜等废旧物资，没有到工商部门办理登记注册手续。

3. 经登录应急管理部网站的特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（<http://cx.mem.gov.cn/>）查

询，未查询到何水云（身份证号码：44012119650410****）办理焊接与热切割特种作业操作证记录。根据查询结果，确定事故发生时何水云在未取得《中华人民共和国特种作业操作证》的情况下上岗作业。

4. 江家全聘请何水云从事热切割作业，未查验其是否取得焊接与热切割特种作业操作证。

5. 江家全未向进入拆车作业场所的从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施。

6. 钱刘正安全意识淡薄，在收集废旧物资作业过程中未与具有危险性的其它作业保持安全距离。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

何水云未经专门的安全作业培训、未取得焊接与热切割等特种作业操作证从事焊接与热切割作业，是导致此事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 江家全无资质非法从事废旧机动车拆解业务是本次事故的间接原因之一。

2. 江家全聘请没有取得焊接与热切割特种作业操作证的何水云从事焊接与热切割作业是本次事故的间接原因之一。

3. 江家全未向进入拆车作业场所的从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施，未在有较大危险因素

的生产经营场所设置安全警示标志是本次事故的间接原因之一。

4. 钱刘正安全意识淡薄，在收集废旧物资作业过程中未与具有危险性的其它作业保持安全距离是本次事故的间接原因之一。

（三）事故性质

综上原因分析，花都区花东镇“9·2”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理意见

（一）对负有责任人员处理建议

1. 何水云，未经专门的安全作业培训，未取得焊接与热切割等特种作业操作证的情况下从事焊接与热切割作业，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条^①的规定。何水云无证作业直接导致事故发生，对事故发生负有**直接责任**。何水云涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法处理。

2. 江家全，没有取得报废机动车回收拆解资质认定，擅自从事报废机动车回收活动的，违反了《报废机动车回收管理办法》第五条^②的规定；聘请没有取得焊接与热切割特种作业操作证的何水云从事焊接与热切割作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条^③的规定；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施，违反了《中华人民共和国安全

① 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

② 《报废机动车回收管理办法》第五条 国家对报废机动车回收企业实行资质认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收活动。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

生产法》第四十一条^①的规定；未在有较大危险因素的生产经营场所设置安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条^②的规定。江家全上述行为是导致事故发生的主要原因，对事故发生负有**主要责任**。江家全涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法处理。

3. 钱刘正，安全意识淡薄，在收集废旧物资作业过程中未与具有危险性的其它作业保持安全距离，导致发生事故，对事故发生**负有责任**。鉴于钱刘正在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对调查发现的其他问题处理建议

史留冰从事再生资源回收经营活动，没有到工商部门办理登记注册手续的行为，建议由区市场监管局依法处理。

八、事故防范措施建议

为吸取本次事故的教训，进一步加强安全管理，落实安全措施，防范类似事故再次发生，确保安全生产，提出以下措施建议：

1. 加强监管力度、化解行业风险。行业主管部门要深刻吸取“9·2”事故教训，加强对全区废旧物资回收企业特别是废旧车辆拆解行业的安全监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，指导督促企业加强事故隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患，确保各项安全管理制度、事故防范措施执行到位；研究解决影响行业安全生产的基础性、源头性问题，有效提升企业的安全生产

① 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

② 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

管理能力，坚决防止发生重特大生产安全事故。

2. 加大打非力度、规范行业秩序。行业主管部门要联合各镇街加强对非法从事废旧车辆拆解行为的打击力度，定期开展专项打非行动，取缔无证照废旧车辆拆解窝点，规范废旧车辆回收行业，从源头上消除事故隐患，防止同类事故的再次发生。